

1502041-47.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328695/2021 - DEL.POL.LEME, 21743000 - DEL.POL.LEME, 2328695 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GABRIEL TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502041-47.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502041-47.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328695/2021 - DEL.POL.LEME, 21743000 - DEL.POL.LEME, 2328695 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GABRIEL TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

FELIPE GABRIEL TEIXEIRA foi denunciado porque, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 21:30 horas, na Rua Doutor João Francisco Domênico Seródio n. 1088, Jardim Santana, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 210 porções de cocaína, pesando cerca de 259 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31/32 e auto de constatação preliminar de fls.

38/39), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 114) e ofertou defesa prévia (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida (fls. 106/107).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, a exasperação da pena-base, o reconhecimento da reincidência e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu, em virtude de insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 31/32 e 33/37), auto de constatação provisória (fls. 38/39), comprovante de depósito judicial (fls. 102), laudo químico-toxicológico (fls. 103/105), laudo pericial (fls. 141/143) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Moacir Aparecido Fernandes, policial militar, discorreu que durante patrulhamento, avistou o réu em conhecido ponto de venda de drogas. Instantes antes de visualizar o réu, recebeu informação dando conta de que o réu armazenava drogas em sua casa. Ao ver a guarnição, o réu demonstrou nervosismo e mexeu em um dos bolsos. Em busca pessoal, foram encontradas drogas, dinheiro e um aparelho celular. Encaminhou o réu até à casa dele, ele confessou que morava no imóvel, que sua irmã J. tinha 17 anos, estava no local, mas não tinha envolvimento com a traficância. O réu disse que guardava drogas junto à caixa de água, localizou um pote contendo creatina, outro contendo fermento em pó, porções de cocaína embalados de maneira idêntica às encontradas em poder do réu e capsulas vazias. O réu foi abordado no Jardim Primavera, a casa se situava no mesmo bairro, distante dois quarteirões.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Menezes Manoel de Barros. Disse que, durante patrulhamento no bairro Primavera, deparou-se com o réu em um cruzamento em local conhecido como ponto de venda de drogas. Realizada abordagem, em busca pessoal, foram encontradas drogas, dinheiro e um aparelho celular.

Anteriormente à abordagem, recebeu informação de que o réu guardava drogas, rumou ao endereço apontado, o réu disse que sua irmã estava em casa e mantinha porções de droga junto à caixa de água. Encontrou creatina, porções de cocaína, dinheiro, fermento químico e cápsulas vazias. As porções de droga encontradas na casa estavam embaladas de igual maneira aquelas encontradas em poder do réu. Inicialmente, ao perguntar o endereço do réu, ele indicou uma casa na Francisco Coelho, casa da avó do réu, encaminhou-se, contundo, ao endereço informado e ele confirmou que morava naquela casa.

O réu disse que tem 23 anos, é solteiro, não tem filhos, concluiu ensino médio, é mecânico, auferia rendimentos de R\$ 1.600,00, ao mês, foi processado por crime de roubo, quando adolescente, praticou ato infracional análogo ao crime de furto e foi internado junto à Fundação Casa. Disse que dois dias antes da prisão em flagrante, foi abordado por policiais que perguntaram se estava envolvido na traficância, disse que não, os policiais lhe deram prazo de dois dias para que indicasse casa na qual eram guardadas drogas ou arma de fogo. No dia da prisão estava na casa de seu avô, policiais abordados adolescentes na rua e ingressaram na casa de seu avô para verificar se os adolescentes arremessaram algo. Os policiais lhe encontraram no imóvel. Foi colocado na viatura. Os adolescentes foram colocados em outra viatura. Mora na rua Francisco Coelho com sua mãe. Os policiais disseram que iriam à sua casa. Foi encaminhado para a casa no endereço indicado na denúncia. Os policiais desembarcaram acompanhados dos adolescentes. Foi encaminhado para delegacia, o delegado não estava, apenas um policial civil, horas depois, ouviu os policiais militares enviarem áudio para o delegado e relatarem a apreensão de drogas. Não

conhece o endereço indicado na denúncia, sua irmã mora com sua mãe. Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; relataram que, durante patrulhamento, avistaram o réu que demonstrou nervosismo ao ver a viatura; realizada abordagem, em busca pessoal, foram encontradas 04 porções de cocaína, um telefone celular, dinheiro e porções de drogas, e, em busca domiciliar, em uma caixa d'água, foi apreendido um saco contendo um pote de creatina, um frasco de fermento químico em pó, a quantia de R\$ 359,00, 88 cápsulas vazias e 206 porções de cocaína. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo. A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, a Defesa não produziu nenhuma prova (não arrolou testemunhas, documentos), de modo que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 156 do CPP. Ademais, as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, dinheiro de proveniência não demonstrada e petrechos (cápsulas vazias, creatina e fermento em pó), indicam que a droga era destinada ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas. Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, exaspero a pena-base em 1/6, em razão da grande quantidade de droga apreendida (259 gramas), e do elevado potencial lesivo da droga - cocaína, sem olvidar da apreensão de petrechos para traficância (balança de precisão, capsulas vazias, creatina e fermento em pó), bem como a quantia apreendida. Assim fixo a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência do réu (fls. 43/44), agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 670 dias-multa. Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 670 dias-multa. Dado à reincidência do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu FELIPE GABRIEL TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 670 dias-multa (no valor unitário mínimo). MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos pela imposição da reprimenda. A liberdade do réu atentaria contra a ordem pública e há perigo de fuga diante da pena imposta. Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 70), decreto, nos termos dos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, o perdimento dos valores apreendidos e objetos apreendidos (fls. 31/32 e 102). Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas. Leme, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA